



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

דיבון אפרת
באמצעות ב"כ: עו"ד שוב שמואל
ויצמן 2, תל אביב 64239
טל': 036932000 פקס: 036932001

נגד

הנתבעים:

- 1. אפשטין שולמית**
באמצעות ב"כ: עו"ד אילן גלית
ת.ד. 24 קריית אוננו מיקוד 5510001
טל': 0523516500 פקס: 036727336
- 2. הלוי יגאל יצחק - נמחק (פט"ד מיום 4.11.2020)**
- 3. שחטר עופר**
דבורה הנביאה 53, תל אביב - יפו
- 4. סבר מיכאל - נמחק (פט"ד מיום 15.10.2020)**
- 5. בינדר רות**
- 6. בינדר יהודה**
- 7. מנדל נורית שרה**
- 8. חייבי חגית**
- 9. בהגון בנימין אלכסנדר**
- 10. בהגון שמואל נתן**
- 11. כהן אילן אליהו**
- 12. כהן איריס**
- 13. פריד אליהו**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. גרובנר גיא לוי מרדכי
באמצעות ב"כ: עו"ד אילן גלית
ת.ד 24 קריית אוננו מיקוד 5510001
טל': 0523516500 פקס: 036727336
15. גולדרינג אברהם - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)
16. גולדרינג צילה - נמחקה (פס"ד מיום 4.11.2020)
17. טורגמן שמעון
ביל"ו 29, מבשרת ציון
18. טורגמן עופרה
ביל"ו 29, מבשרת ציון
19. גינדי שרה
בילינסון 33, חולון
20. בן-יונתן חי דוד
הזמיר 10, מבשרת ציון
21. אסיף איריס - נמחקה (פס"ד מיום 4.11.2020)
22. אסיף שמאי - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)
23. מינץ שרון
באמצעות ב"כ: עו"ד אילן גלית
ת.ד 24 קריית אוננו מיקוד 5510001
טל': 0523516500 פקס: 036727336

פסק דין

1. תביעה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף נגד בעלים של יתר הדירות בבית המשותף למתן צו עשה המורה סילוק יד הנתבעים ומי מטעמם משטח חניה הצמוד לדירת התובעת, תוך ביצוע התאמה של מיקום החניות בבית המשותף כפי השימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפועל למיקומן בהתאם לתשריט הבית המשותף, וכן לחיוב הנתבעים בתשלום דמי שימוש ראויים בסך של 50,400 ש"ח.

2. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.

העובדות הצריכות לעניין וההליך

3. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב שינקין 76 בתל אביב, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 197 בגוש 6936 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 13 דירות.

4. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 24.12.1968 (להלן - "התקנון המוסכם").

5. בהתאם לתקנון המוסכם ולצו רישום הבית המשותף, לכל אחת מחמש דירות הבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 1, 3, 6, 12 ו-13, הצמדה מסוג חניה במפלס הקרקע ששטחה 13.50 מ"ר, כמצוין בתשריט הבית המשותף.

6. התובעת, אפרת דיבון (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה (מחסן) המצויה בקומה הקרקע בבית המשותף ששטחה 2.76 מ"ר, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. לדירה הצמדה מסוג חניה, כאמור, המסומנת באות ג' בתשריט הבית המשותף.

7. התובעת היא נכדתו של המנוח אלכסנדר שוב ז"ל, אשר נפטר לפני למעלה מ-30 שנה והיה בעלים של חברה קבלנית, חברת משעולי הכרך בע"מ (להלן - "החברה הקבלנית"), אשר בנתה הבית המשותף בשנות ה-60 של המאה הקודמת. התובעת קיבלה הזכויות בדירה בבית המשותף בירושה מאביה המנוח, עורך הדין משה שוב ז"ל, במסגרת פירוק חברת אלכסנדר שוב בע"מ (פירוק מרצון), שהיתה רשומה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלים של הדירה בבית המשותף. התובעת נרשמה בעלים של הדירה בבית המשותף בראשית שנת 2020.

8. הנתבעים הם בעלים של 12 הדירות האחרות בבית המשותף (להלן - "הנתבעים").

9. כנטען בכתב התביעה, מביקורים שנעשו בשטח הבית המשותף התבהר לתובעת, כי "מי מבעלי הבניין פלש לשטח החניה ועושה בה שימוש באופן קבוע, ללא הסכמה או קבלת הרשאה כלשהי מאת החברה או מאת אבי התובעת או מאת התובעת". זאת, חרף פניות לדיירי הבית המשותף במרוצת השנים להימנע משימוש בחניה הצמודה לדירת התובעת. עוד התבהר, כי נעשו שינויים בשטח הקרקע ובסביבת החניה כך שאופן חניית רכבים על ידי דיירי הבית המשותף בקרקע אינו תואם המסומן בתשריט הבית המשותף. כנטען, משחברי נציגות הבית המשותף לא נענו לפניות התובעת בעניין זה, לא נותרה בידה ברירה אלא להגיש התביעה דנן. לפיכך, עתרה התובעת למתן צו עשה המורה סילוק יד הנתבעים ומי מטעמם מהעמדת רכבם בשטח החניה הצמוד לדירתה, תוך ביצוע התאמה של מיקום החניות בבית המשותף למיקומן בהתאם לתשריט הבית המשותף. בנוסף, עתרה התובעת לחיוב הנתבעים בתשלום דמי שימוש ראויים בסך של 50,400 ש"ח, המשקפים גובה דמי שכירות ראויים לשטח החניה לתקופה של 7 שנים קודם להגשת התביעה.

10. לטענת הנתבעים 1, 5-16 ו-23 בכתב ההגנה מטעמם, אין חולק כי בבעלות התובעת מחסן, אשר צמוד לו שטח חניה במפלס הקרקע. עם זאת, תשריט הבית המשותף אינו תואם מצבו הפיסי של הבית המשותף ממועד הקמתו. בתוך כך, במפלס הקרקע מערכת של צנרת מים וביוב הממוקמת על שטח חניה המסומנת באות ד' בתשריט הבית המשותף, וכן חדר גז אשר הגישה אליו משטח חניה זו. תשריט הבית המשותף, אשר הוגש על ידי החברה הקבלנית לרישום, היה "מוטעה ביודעין" ומהווה "פיקציה רישומית". ברקע הדברים, הליכים משפטיים שנקטו בעלי הדירות בבית המשותף נגד החברה הקבלנית בנוגע לניסיונותיה לספח לעצמה שטחים ואחוזי בניה בבית המשותף, ללא הצלחה. עוד כנטען, לא ניתן להחנות הרכבים בחניות בהתאם לתשריט הבית המשותף, ובמרוצת השנים מחנים דיירי הבית המשותף רכבם בשטח הקרקע בבית המשותף "באופן שונה מהתשריט". סדרי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החניה הנוהגים מאז אכלוס הבית המשותף מאפשרים חניה של 10 רכבים, חלף חניה ל-7 רכבים בהתאם לתשריט הבית המשותף. "הסדר זה הינו לרווחת כל בעלי הדירות בבניין, גם לאלו שיש להם חניה צמודה וגם לאלו שלא, ובכך נשמרו יחסי שכנות תקינים בין כל בעלי הדירות בבניין". מכל מקום, כנטען, חברת אלכסנדר שוב בע"מ, הבעלים הקודם של דירת התובעת, לא עשתה שימוש בשטח החניה הצמוד לדירה שבבעלותה בבית המשותף במשך 52 שנה, קיבלה על עצמה נוהג הסדר החניה, לא פנתה בעניין זה למי מבעלי הדירות, למעט פניה בשנת 2008 לנציגות הבית המשותף, ולא נשאה בעלויות הכרוכות בהחזקת שטח הקרקע ושטחי החניות בבית המשותף. בבחינת ויתור על הזכות העומדת לחברה ולתובעת שבאה בנעליה, לעשות שימוש בחניה הצמודה לדירה שבבעלותה, מחמת רשות בלתי הדירה. לפיכך, עתרו הנתבעים לדחיית התביעה, למצער משלא נעשה על ידם כל שימוש בשטח החניה הצמוד לדירת התובעת, ואף לא הובא תימוכין לשימוש כאמור על ידי מי מהם. עוד כנטען, דין התביעה להידחות אף מחמת הפעלת לחץ פסול ושימוש לרעה בהליכי משפט נגד הנתבעים ומחמת שיהוי רב בהגשתה.

11. לטענת הנתבע 2 בכתב ההגנה מטעמו, הוא בעלים ומחזיק בדירה בבית המשותף ומעולם לא עשה שימוש בחניה הצמודה לדירת התובעת, לרבות משלדירתו הצמודה של חניה. עוד כנטען, התובעת אינה גרה בבית המשותף ולא נראתה בו, ומעולם לא פנתה לנתבע בעניין החניה הצמודה לדירתה. לפיכך, דין התביעה להידחות נגדו. הנתבע הוסיף וטען, כי המנוח אלכסנדר שוב ז"ל, אשר החברה הקבלנית שהיתה בבעלותו בנתה הבית המשותף, שם לו למטרה להשתלט על הרכוש המשותף בבית המשותף. בכלל זאת, ניסח "תקנון פרטי" בגדרו הוצמדו לדירה אחרת בבית המשותף שבבעלות החברה הקבלנית (תת חלקה 12), שתי חניות מקורות גדולות מימדים, כל שטח גג הבית המשותף וכל זכויות הבניה. בנוסף, הסב המנוח חלל קטן למחסן (תת חלקה 1), שלא בהתאם להיתר הבניה, והצמיד לה החניה מושא התביעה דנן. בעניינים אלה התנהלו בעבר בין בעלי הזכויות בבית המשותף לבין החברה הקבלנית הליכים משפטיים וניתנו פסקי דין חלוטים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. לטענת הנתבעים 21-22 בכתב ההגנה מטעמם, לא נעשה על ידם ועל ידי מי מטעמם כל שימוש בשטח חניה הצמוד לדירת התובעת. זאת, לרבות משלדירתם הצמדה מסוג חניה. עוד כנטען, בניגוד לטענת התובעת, הנתבעים לא קיבלו כל פניה בעניין זה במרוצת השנים. לפיכך, עתרו לדחיית התביעה נגדם.

13. ביום 15.10.2020 ניתן פסק דין, בהסכמת התובעת, המורה מחיקת הנתבע 4.

14. לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 3, 17, 18, 19 ו-20.

15. בכתב התשובה דחתה התובעת "ההכפשות והגינויים", כלשונה, המיוחסים בכתבי ההגנה לתובעת, לאביה המנוח ולחברה הקבלנית שהיתה בבעלותו. אין חולק, כי בהתאם להסדר החניה הנוהג בשטח הקרקע בבית המשותף מתאפשרת חניה ל-10 רכבים בשיטת "כל הקודם זוכה", באופן השולל זכות התובעת בחניה הצמודה לדירתה. הבעלים של הדירה, חברת אלכסנדר שוב בע"מ ולימים התובעת, מעולם לא ויתרו על זכות קניינית זו. לכל היותר, בהקשר זה, יש לראות השימוש שנעשה בחניה שימוש מכוח רשות מכללא, רשות הדירה הניתנת לביטול בכל עת. התובעת מכחישה הטענה כי ניתנה למי מדיירי הבית המשותף זכות כלשהי לשימוש זמני בחניה הצמודה לדירתה. "לאור העובדה כי מי מבעלי הדירות בנין או רבים מהם כאמור עושים שימוש בחניה, הרי שהם נדרשים לשלם תשלומים כדמי שימוש לתובעת". בניגוד לטענות הנתבעים, התובעת פנתה בעניין לנציגות הבית המשותף אך נענתה בשלילה.

16. ביום 4.11.2020 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר. במעמד הדיון ניתנו פסקי דין המורים מחיקת הנתבעים 21-22, משאינם חונים בחניה הצמודה לדירת התובעת ובהעדר התנגדותם לזכות התובעת לעשות שימוש בחניה זו, וכן מחיקת הנתבעים 2, 15 ו-16, בהסכמת התובעת ולנוכח התחייבותם שלא להחנות רכבם בשטח החניה הצמוד לדירת התובעת. בהחלטה בגמר הדיון, ניתנה בידי הנתבעים ארכה להגשת בקשה למחיקת נתבעים נוספים אשר לא עשו שימוש בחניה, תוך שהוצע לצדדים לנהל משא ומתן לסיום המחלוקות בהסכמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בהחלטה מיום 28.12.2020 קבעה כבוד המפקחת שרייבר, כי כעולה מתגובת התובעת לבקשה לסילוק התביעה על הסף, בידי התובעת לכל היותר ראיות לעניין שימוש שוכרת מטעם הנתבעים 5-8 בחניה הצמודה לדירת התובעת. בנסיבות אלה, הורתה כבוד המפקחת שרייבר לתובעת להבהיר כלפי מי מהנתבעים בכוונתה להמשיך בתביעה, ולנתבעים 5-8 להבהיר האם מוסכם עליהם כי הם ומי מטעמם לא יחנו בחניה הצמודה לדירת התובעת, הסכמות אשר תעוגנה בפסק דין לסיום המחלוקת שבין הצדדים.

18. בתגובה, עמדה התובעת על בירור התביעה ביחס לכלל הנתבעים הנוותרים, בציינה כי לכתחילה לא ניתנה הסכמתה למחיקת מי מהנתבעים, בהבהירה כי לנוכח השימוש הנעשה בפועל על ידי הנתבעים ומי מטעמם בשטח החניה הצמוד לדירת התובעת ובשטח הקרקע לצורכי חניה של כלי רכב, נדרשים הסעדים המבוקשים בכתב התביעה, בכללם הסעד להתאמת מיקום החניות בבית המשותף למיקומן בהתאם לתשריט הבית המשותף, על מנת לאפשר לתובעת שימוש בשטח החניה הצמוד לדירתה.

19. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.

20. ביום 7.6.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, הנחתי לפנייהם מתווה לסיום המחלוקת בהסכמה (פשרה), שאלה עיקריו: ימונה מומחה מוסכם, יועץ תנועה מוסמך, ליתן חוות דעת מכרעת בהתייחס למספר החניות האפשרי בשטח הקרקע בבית המשותף, המשמש כיום לחניית כלי רכב, ולמיקום חניות אלה על פי תשריט שיצורף לחוות דעתו; חמש הדירות שלהן הצמדה של חניה בהתאם לצו רישום הבית המשותף, לתקנון המוסכם ולתשריט הבית המשותף, יבחרו החניות שיוצמדו לדירתן מתוך אלה שנקבעו בחוות דעת המומחה, לרבות בדרך של הגרלה; החניות הנוותרות תהיינה רכוש משותף העומד לשימוש כל בעלי הדירות בבית המשותף; האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף תתכנס ותקבל החלטה לעניין הסדרי החניה בחניות אלה; בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יפעלו במשותף להגשת בקשה לתיקון צו רישום הבית המשותף בהתאם לחוות דעת המומחה; הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים יימחק.

עוד בהתאם להחלטה, ככל שלא תבוא הסכמה בין הצדדים לסיום המחלוקות בהתאם למתווה דלעיל, יודיעו הצדדים עמדתם לעניין מתן פסק דין לפיו תסמן התובעת במפלס הקרקע בבית המשותף שטח החניה הצמוד לדירת התובעת בהתאם למצוין בתשריט הבית המשותף, אשר תעמוד לשימוש התובעת ומי מטעמה בלבד, תוך מחיקת הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים.

21. הצדדים הודיעו כי לא עלה בידם לסיים המחלוקות בהסכמה על פי מתווי הפשרה דלעיל.

22. בהלימה, הוריתי בהחלטה מיום 3.8.2021 מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן.

23. התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית של אביעד שוב, אחיה המטפל עבורה כנטען בדירה בבית המשותף, במצורף לתיק מוצגים, וכן חוות דעת מומחה, שמאי המקרקעין יואל צור, מיום 31.10.2021.

24. הנתבעים 1, 5-14 ו-23 הגישו תצהירי עדות ראשית של הנתבעים 1, 5, 10, 12, 13, 14 ו-23, במצורף לתיקי מוצגים (בתצהירי הנתבעים 1, 12, 13, 14 ו-23 נטען הם ניתנו בתמיכה לבקשה למחיקת התביעה על הסף), וכן חוות דעת מומחה, האדריכל חנוך מדנס, מיום 21.11.2021.

25. ביני וביני, נדחו מועדים שנקבעו לשמיעת הראיות לבקשות הצדדים.

26. ביום 14.2.2022 עתרו הצדדים בבקשה לאישור הסכמה דיונית, לפיה ההכרעה בתביעה דנן תהא על סמך כתבי טענות הצדדים וראיות הצדדים שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין, ללא חקירת העדים. עוד בהתאם להסכמה הדיונית, הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים יידחה, תוך שהנתבעים מוותרים על תשלום התובעת חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לתקופה שעד למועד מתן פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. בהחלטה מיום 15.2.2022, הוריתי כי טרם אישור ההסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים, יתייצבו באי כוח הצדדים לדיון שנקבע לכתחילה לשמיעת הראיות, לבחינת סיום המחלוקות על פי מתווי הפשרה מושא ההחלטה מיום 7.6.2021.
28. ביום 17.2.2022 התקיים לפניי דיון, במסגרתו נבחנו מתווי סיום המחלוקות בהסכמה. בתוך כך, ניתנה בידי הצדדים ארכה נוספת למתן הודעתם בדבר סיום המחלוקות בהסכמה, אם לאו, כמוסכם, ניתן תוקף של החלטה להסכמה הדיונית מיום 14.2.2022.
29. הצדדים הודיעוני כי לא עלה בידם לסיים המחלוקות בהסכמה. בהתאם להסכמה הדיונית, הוריתי מועדים להגשת כתבי סיכומים בסעד למתן צו עשה המורה סילוק יד הנתבעים ומי מטעמם משטח חניה הצמוד לדירת התובעת, תוך ביצוע התאמה של מיקום החניות בבית המשותף למיקומן בהתאם לתשריט הבית המשותף, אשר נותר לבירור ולהכרעה.
30. התובעת והנתבעים 1, 5-14 ו-23 (להלן - "הנתבעים") הגישו כתבי סיכומים. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

31. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. כנטען, אין חולק כי לתובעת זכות בעלות בדירה (מחסן) ובחניה הצמודה לה בבית המשותף. זכות קניינית הרשומה כדין בפנקסי המקרקעין. הנתבעים לא הניחו כל תשתית ראייתית, ממילא ראיות מבוססות, מובהקות וברורות, כנדרש על פי דין, להוכיח העדר זכות קניין התובעת בדירה ובחניה הצמודה לה בבית המשותף. במשך שנים דיירי הבית המשותף ובכללם הנתבעים פלשו לשטח חניה הצמוד לדירת התובעת בבית המשותף ועושים בו שימוש קבוע, ללא הסכמה או קבלת הרשאה. זאת, כפי הודאת הנתבעים לפיה נעשה שינוי באופן העמדת הרכבים בשטח הקרקע בבית המשותף בניגוד לתשריט הבית המשותף, המאפשר חניה למספר גדול יותר של רכבים. חלף 6 שטחי חניה בהתאם לתשריט הבית המשותף, מתוכם 5 שטחי חניה צמודים לדירות בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, מעמידים דיירי הבית המשותף רכביהם ב-10 מקומות חניה כפי ניצול בפועל של שטח הקרקע בבית המשותף. כנטען, אין בשינוי מיקום החניות כדי לאיין זכויותיה הקנייניות של התובעת בשטח החניה בבית המשותף. שימוש כאמור מהווה הסגת גבול לשטח החניה (מקרקעין) שכבעלות התובעת, המונעת ממנה לעשות שימוש בחניה, לרבות בשל חניית רכבים נוספים בשטח הקרקע שלא בהתאם לתשריט הבית המשותף, החוסמת גישת התובעת לחניה וממילא יכולתה לעשות שימוש בחניה. במרוצת השנים פנתה חברת אלכסנדר שוב בע"מ ומי מטעמה לבעלי הדירות ולנציגות הבית המשותף בדרישה להימנע משימוש בחניה ולפנותה באופן מידי, אך אלה מיאנו לעשות כן. עוד כנטען, יש לדחות טענת הנתבעים לפיה הדירה (מחסן) היא בגדר "פיקציה רישומית", לרבות משכנטען נבנתה ללא היתר בניה ועל חדר הסקה, זאת הן משבהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), המחסן מהווה 'דירה' לכל דבר ועניין; הן לנוכח רישום הזכויות בפנקסי המקרקעין, המחייב הצדדים לרבות המפקח על רישום מקרקעין בהכריעו במחלוקת מושא התביעה דנן; הן מחמת הרחבת חזית אסורה בהעדר טענה כאמור בכתב ההגנה; הן מחמת השתק שיפוטי משכסוכים בין בעלי הדירות בבית המשותף לבין החברה הקבלנית בקשר עם זכויותיה הקנייניות בבית המשותף הוכרעו בפסקי דין חלוטים, מבלי שניטשה מחלוקת לעניין זכות הקניין בדירה (מחסן) ובשטח החניה הצמודה לה בבית המשותף. מכל מקום, כנטען, אין בהעדר שימוש במחסן ובחניה כדי לאיין זכויות קניין התובעת באלה.

32. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות משתכליתה, ניסיון התובעת לספח לעצמה שלא כדין נכסים בבית המשותף המצוי במרכז העיר תל אביב, תך הצגת רישום כוזב. בתוך כך, על טריבונל שיפוטי זה "לעצור את ניסיון ההשתלטות של התובעת על שטחים, אשר אין ספק כי הינם רכוש משותף ושייכים לכלל הדיירים", וכן "לתקן רישום לא חוקי וכוזב שרשם הקבלן שבנה את הבניין, סבה של התובעת". כנטען, לראשונה בכתב הסיכומים, רישום הבית המשותף ותקנוניו נעשו על ידי המנוח אלכסנדר שוב ז"ל שלא בהתאם להסכמים עם רוכשי הדירות, על מנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להגדיל זכויותיו בבית המשותף, תוך "רמיה והטעיה" של רוכשי הדירות ושל לשכת רישום מקרקעין, לרבות הצגת תשריט שאינו משקף המצב העובדתי בפועל בבית המשותף. הוכח כי רישום הבית המשותף נעשה בניגוד להיתר הבניה, לפיו המחסן נועד לשמש חדר מכונות למערכת ההסקה בבית המשותף, ובניגוד לתקנות התגוננות אזרחית, לפיהן לא יכול להימצא מחסן בשטח גישה למקלט הבית המשותף, כנתמך בחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים. לפיכך, הדירה (מחסן) ושטח החניה הצמוד לה הם רכוש משותף. בפסק דין חלוט של בית המשפט העליון, נקבע כי החברה הקבלנית הפרה חובת הנאמנות כלפי רוכשי הדירות ובוטלו זכויות החברה הקבלנית בדירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12, על הצמדותיה. הדברים נכונים בהיקש אף ביחס לדירה מושא התביעה דנן (תת חלקה 1), משיצרה החברה הקבלנית באופן פיקטיבי מעין 'קולב משפטי', אשר כלל לא יכול להירשם דירה, לרבות בהעדר היתר בניה, והצמידה לו החניה. הנתבעים לא הגישו בעניין זה תביעה נגד החברה הקבלנית מאז רישום הבית המשותף בשנות ה-60 של המאה הקודמת, הואיל ובעלי הזכויות מעולם לא עשו שימוש בדירה (מחסן) ובשטח החניה הצמוד לה. יש לדחות טענת התובעת להרחבת חזית אסורה, לנוכח ההסכמה הדיונית לפיה ההכרעה בתביעה תהא על סמך כתבי הטענות והראיות שהוגשו לתיק, עת בכתב ההגנה באה הטענה לפיה הדירה (מחסן) שבבעלות התובעת היא פיקציה רישומית, ובהלימה רישום זכויות התובעת בבית המשותף הוא רישום כוזב, שאינו חוקי, הנעדר תוקף מחייב, כפי שהוכח בראיות הנתבעים. למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון במחלוקת זו, כשאלה שבגררא, מכוח הסמכות שניתנה בידו לדון ולהכריע בזכויות קנייניות של בעלי דירות בבית משותף. מקל וחומר אף לנוכח סמכותו לתקן צו רישום הבית המשותף. אשר לסעד לסילוק יד הנתבעים משטח החניה הרשום בבעלות התובעת, דינו להידחות משלא הוכח כי מי מהנתבעים עושה שימוש בחניה הנטענת באופן קבוע ורצוף. בתוך כך, לא הוכחה התובעת כי מיקום החניות כיום בשטח הקרקע בבית המשותף, על פי הסדר החניה הנהוג בפועל מזה למעלה מ-50 שנה, מפריע לגישה לחניה הרשומה בבעלות התובעת. בפרט, מש"נוהג זה בא להיטיב עם בעלי הדירות כך שבמקום 7 חניות על פי תשריט הבית המשותף, בעלי דירות נוספים עושים שימוש בחניה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיכך, עתרו הנתבעים "לבטל את תת חלקה 1 על כל הצמדותיה ולהשיב שטח זה לרכוש המשותף".

33. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

34. בהסכמת הצדדים, הנני להורות דחיית הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים. הנתבעים מצדם מוותרים על תשלום חלקה של התובעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לתקופה שעד למועד מתן פסק הדין.

35. נותר לבירור ולהכרעה הסעד למתן צו עשה המורה סילוק יד הנתבעים ומי מטעמם משטח חניה הצמוד לדירת התובעת, תוך ביצוע התאמה של מיקום החניות בבית המשותף בפועל למיקומן בהתאם לתשריט הבית המשותף.

36. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים והתשתית הראייתית שהונחה לפניי, בהתאם להסכמה הדיונית, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה בסעד זה להתקבל. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

37. אין חולק, כי בהתאם לצו רישום הבית המשותף ולתשריט הבית המשותף (פנקס המקרקעין), התובעת היא בעלים של דירה (מחסן) המצויה בקומה הקרקע בבית המשותף ששטחה 2.76 מ"ר, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. כלשון צו הבית המשותף:

"1. הבית הוא בן 5 קומות המכילות 13 דירות

א. קומת הקרקע:

1. דירה (מחסן) בת חדר אחד, המסומנת בתשריט במס' 1, ששטח רצפתה 2.76 מ"ר, תקבל מספר משנה 197/1.
- (ההדגשות במקור).

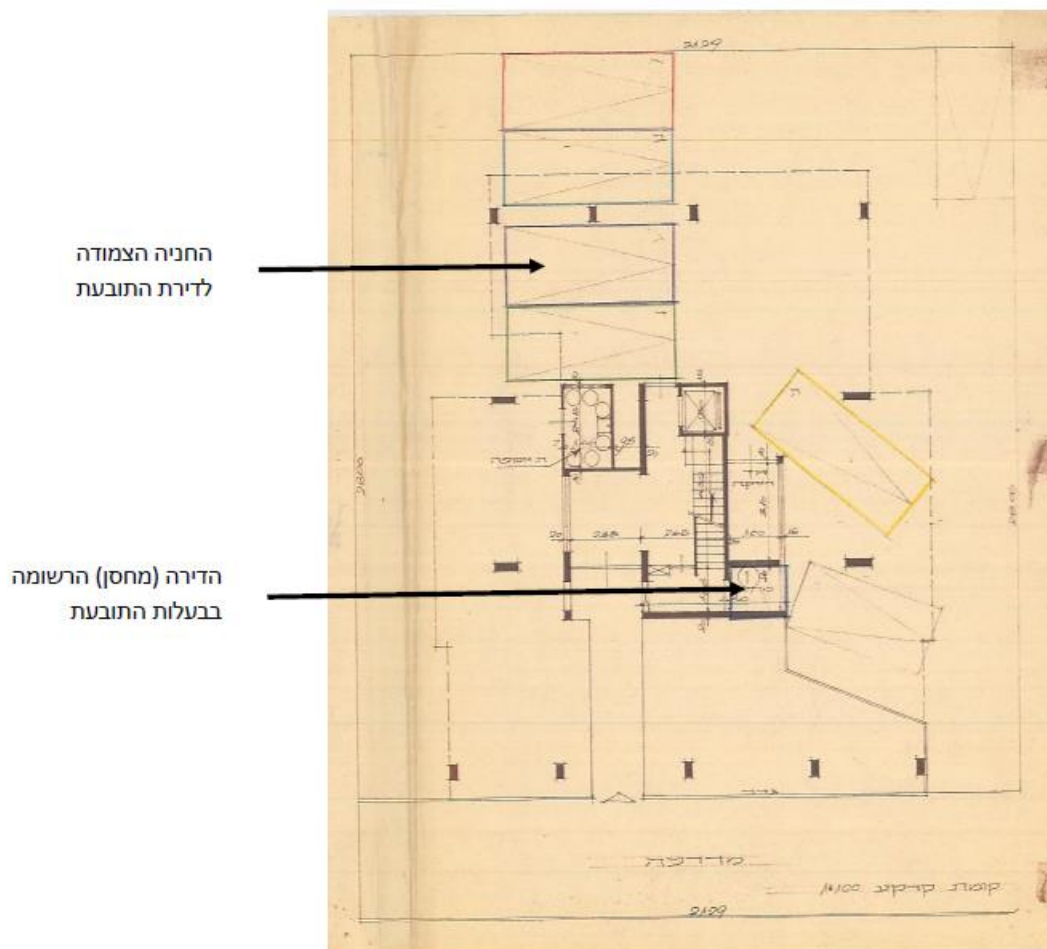


מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. עוד בהתאם לצו רישום הבית המשותף ולתשריט הבית המשותף, לדירה הצמודה מסוג חניה המצויה במפלס הקרקע בבית המשותף, ששטחה 13.50 מ"ר, המסומנת באות ג' בתשריט הבית המשותף. להלן שטח הקרקע מתשריט הבית המשותף:



39. אין חולק, כי בהתאם לתקנון המוסכם - המסדיר היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף וזכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין) - לכל אחת מחמש דירות הבית המשותף הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 1, 3, 6, 12 ו-13, ובכללן הדירה שבבעלות התובעת, הצמודה מסוג חניה במפלס הקרקע, ששטחה 13.50 מ"ר. כלשון התקנון המוסכם:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הבעלים הסכימו כי חלקי הבית המתוארים להלן לא יהיו חלק מהרכוש המשותף אלא יוצמדו לדירה כמפורט להלן:

...

ג. מגרש חניה בקומת הקרקע, המסומן בתסריט באות ג', ששטחו 13.50 מ"ר, יהיה צמוד לדירה חלקת משנה 197/1.

"...

40. בהתאם להוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, משנרשם התקנון כוחו יפה אף כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר הרישום.

41. בגדרי סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך שעניינו הסגת גבול בבית משותף, כקבוע בהוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, הסמכות לדון בגררא בזכויותיהם הקנייניות של הצדדים. עם זאת, זכויות הקניין של הצדדים תיקבענה על פי רישומן בפנקסי המקרקעין ובתקנון המוסכם החל על הבית המשותף. עמד על כך כבוד נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) מ' שמגר, בקבעו סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בגררא בשאלת זכויות הקניין של צדדים בתביעה לסילוק יד בבית המשותף, בהוסיפו לאמור: "על המפקח לחרוץ את דינו על פי הרישום הקיים. ... הרישום הקיים איפשר לו [למפקח] הכרעה לגופה של המחלוקת, כי זו אמת המידה, לפיה עליו לחרוץ את דינו" (ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אוננו נ' ירדני, פ"ד לח(4), 487, 494 (1984)).

42. בהלימה, ככל שרשומה בפנקס הבתים המשותפים 'דירה' על הצמדותיה, לא ניתן לעתור נגד מעמדה כ'דירה' ונגד זכויות הקניין הרשומות בה בתקיפה שבגררא, לרבות, בגדרי תביעה לסילוק יד. בשים לב להוראת סעיף 125(א) לחוק המקרקעין, לפיה "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון", על הטוען נגד רישום בפנקס המקרקעין של יחידה בבית משותף כ'דירה' וממילא נגד רישום זכויות הקניין ביחידה זו, לעשות כן בתקיפה ישירה בהליך משפטי מתאים לפני בית משפט מוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס) י' עדיאל, לאמור: "העובדה שאדם רשום כבעל זכות ב'דירה' כמשמעה בסעיף 52 לחוק המקרקעין, אינה משריינת את זכותו מפני תקיפה במסגרת בקשה לתיקון צו הרישום, מקום שבפועל אין מדובר בדירה אלא ברכוש משותף" (ה"פ (מחוזי י-ם) 1146/02 דוד שרון נ' עזבון המנוח מרדכי קליין, פורסם ב"נבו" (10.11.2005) (להלן - עניין קליין)). כך, בהפנותו לדברי המלומד מ' דויטש, בהבהירו: "בהגדרת 'רכוש משותף' נאמר: 'כל חלקי הבית המשותף, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות...'; העובדה, כי חלק מסוים רשום כ'דירה', עדיין אינה מחייבת כי אותו חלק אכן עומד בהגדרה האובייקטיבית של 'דירה' בחוק. המיון של חלקי הבית המשותף אמור להיות תוצאה של יישום מבחנים אובייקטיביים, הבודחים את התכונות הענייניות של אותו חלק ואת תכליתו. אולם האם אין לומר כי הרישום הוא קונקלוסיבי לעניין זה? לאור ההתייחסות הבהירה בסעיף 52 לחוק המקרקעין לשאלת הרישום, התשובה לכך היא, שכל עוד היחידה הנדונה רשומה כ'דירה', לא ניתן לתקוף את מעמדו של אותו חלק כדירה בתקיפת אגב, בהליך שאינו הליך לתיקונו של הרישום. אם מתעוררת, למשל, שאלת הזכויות לשימוש ביחידה שבזכויות, כאשר בעל דירה אחרת טוען כי אותו חלק הוא חלק מן הרכוש המשותף לאור מהותו ותכונותיו האובייקטיביות, וזאת למרות היותו של חלק זה רשום כדירה, לא ישמעו לטענתו זו, שכן בשלב זה הרישום הוא קונקלוסיבי. אך אין מניעה שתהיה תקיפה של הרישום בהליך מתאים, אשר תוביל לשינוי של צו הרישום ולהתאמתו למציאות האובייקטיבית" (מ' דויטש, קניין כרך א' (תשנ"ז-1997), 658). פסק הדין של בית משפט שלערעור הותיר קביעות בית המשפט המחוזי בעניין זה על כנן (ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פורסם ב"נבו" (27.8.2009)).

44. לנוכח טענת הנתבעים, אוסיף ואבהיר כי סמכות המפקח על רישום מקרקעין לתקן צו רישום הבית המשותף בהתאם להוראות סעיף 145 לחוק המקרקעין, עניינה בסמכותו המנהלית של המפקח. סמכות זו אינה נמנית עם סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין, הקבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. עוד בהתאם להלכה הפסוקה, למפקח על רישום מקרקעין, בהפעילו סמכותו המנהלית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין כל סמכות לדון ולהכריע במחלוקת קניינית שניטשה בין צדדים להליך רישום בית משותף ולהליך תיקון צו רישום הבית המשותף (ראו גם: ת"א (מחוזי חיפה) 778/07 גל נ' קצובשווילי, פורסם ב"נבו" (11.8.2009); תיק מפקח מקרקעין (פ"ת) 6/640/2019 עוז נ' סינגר, פורסם ב"נבו" (3.3.2020); ה"פ (מחוזי מרכז) 39926-06-20 תנעזר נ' סינגר, פורסם ב"נבו" (15.9.2020)).

45. בתוך כך, אין בפסקי הדין שאליהם הפנו הנתבעים בכתב הסיכומים כדי לתמוך טענתם לפיה למפקח על רישום מקרקעין, בהכריעו בגרר בזכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות בבית המשותף, הסמכות לעשות כן בניגוד לרישום זכויות אלה בפנקסי המקרקעין.

46. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות טענות הנתבעים נגד רישום הדירה (מחסן) בבית המשותף כמצוין בצו רישום הבית המשותף ובתשריט הבית המשותף, וממילא נגד זכויות הקניין של התובעת בדירה על הצמדתה (שטח החניה). בהלימה, הנני לדחות טענת הנתבעים, הגם שבאה לראשונה בכתב הסיכומים ובגדר הרחבת חזית אסורה, לביטול תת חלקה 1 על כל הצמדותיה ולהשבת שטח זה לרכוש המשותף. על המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ דינו בסכסוך דנא על פי הרישום הקיים.

47. למותר לציין בהקשר זה, למעלה מן הדרוש, כי בניגוד לטענת הנתבעים, הדירה (מחסן) הרשום בבעלות התובעת אינה 'פיקציה רישומית', משאין חולק כי הדירה קיימת בפועל (פיסית) ואינה יחידה פיקטיבית. זאת, כנתמך אף בחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים, האדריכל חנוך מדנס, אשר הוסיף והביא מידותיו של המחסן. זאת, בשונה מעניין קליין, שם נקבע כי היחידה הרשומה דירה (מחסן) בפנקס המקרקעין מהווה חלק מגרם המדרגות בבית המשותף המהווה רכוש משותף, ואינה יחידה עצמאית הקיימת במציאות.

48. אף בטענת הנתבעים, לפיה הדירה (מחסן) נבנתה ללא היתר, כשלעצמה, אין כדי לאיין זכות הקניין של התובעת בדירה כפי רישומה בפנקס המקרקעין ולהפכה לרכוש משותף, לרבות בגדרי בירור תביעה לסילוק יד. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, "הקמת מבנה בבית משותף ללא היתר בניה אינה הופכת, מטעם זה בלבד, את השטח, עליו נבנה המבנה, לרכוש המשותף של בעלי הדירות" (ע"א 60/80 שטרן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נ' מאיר יצחק חברה קבלנית לבתים משותפים לבנין בע"מ, פ"ד לו(3) 48, 56 (1982); ראו גם: ע"א 555/74 מאיר נ' וייץ חברה לאקטרוניקה בע"מ, פ"ד ל(2) 687 (1976); ע"א 402/80 אתגר הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה(3) 309 (1981)).

49. עוד למותר לציין, אף זאת למעלה מן הדרוש, כי חרף הליכים משפטיים שנקטו מי מבעלי הדירות בבית המשותף, במרוצת השנים מאז אכלוס הבית המשותף בשנות ה-60 של המאה הקודמת, נגד החברה הקבלנית בנוגע לרישום זכויות החברה הקבלנית ומי מטעמה בבית המשותף, לא נטען נגד הזכויות בדירה (מחסן) ובשטח החניה הצמוד לה בבית המשותף שבבעלות התובעת מושא התביעה דנן (סעיפים 6-10 לתצהיר עדות ראשית הנתבעת 5). ללמדנו, למצער, כי בעלי הדירות בבית המשותף מחלו על זכויותיהם וטענותיהם בנוגע לזכויות התובעת בדירה (מחסן) ובחניה הצמודה לה. למען הסר ספק, אין בפסק דין זה כדי לגרוע זכויות בעלי הדירות בבית המשותף וטענותיהם נגד הרישום בפנקס המקרקעין ביחס לזכויות התובעת בבית המשותף (סעיפים 16-22 לתצהיר עדות ראשית הנתבעת 5 וסעיפים 9-12 לתצהיר עדות ראשית הנתבע 10), והם רשאים להגיש תביעה בעניינן לבית משפט מוסמך.

50. סיכומם של דברים, הנני להורות כי בהתאם לרישום בפנקס המקרקעין ובתקנון המוסכם, התובעת היא בעלים של דירה (מחסן) המצויה בקומה הקרקע בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. לדירה הצמדה מסוג חניה המצויה במפלס הקרקע בבית המשותף ששטחה 13.50 מ"ר, המסומנת באות ג' בתשריט הבית המשותף.

51. אין חולק, כי שטח החניה הצמוד לדירת התובעת קיים (פיסית) במציאות. עוד אין חולק, כי דיירי הבית המשותף מחנים רכבם בשטח הקרקע בבית המשותף שלא בהתאם לתשריט הבית המשותף, אלא בהתאם להסדר חניה הנוהג בבית המשותף מזה שנים רבות, לפיו מתאפשרת חניה של 10 רכבים, חלף חניה של 6 רכבים בהתאם לתשריט הבית המשותף. כלשון הנתבעים, "הסדר זה הינו לרווחת כל בעלי



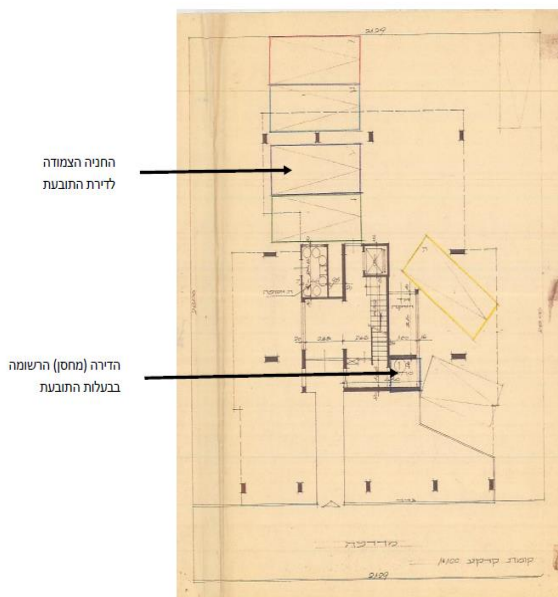
מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

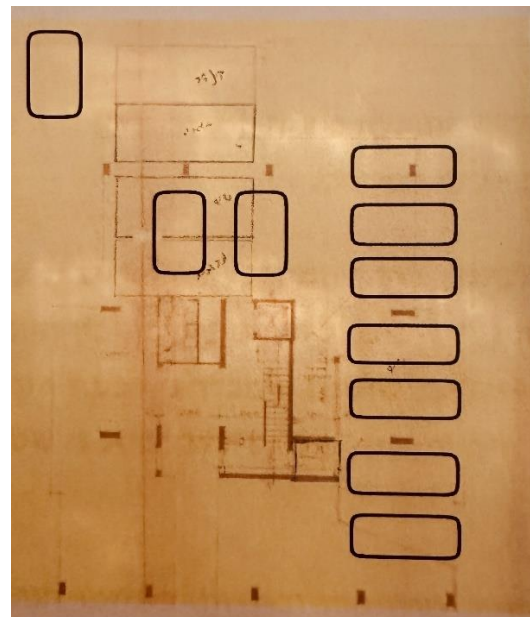
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבניין, גם לאלו שיש להם חניה צמודה וגם לאלו שלא, ובכך נשמרו יחסי שכנות תקינים בין כל בעלי הדירות בבניין". זאת, כנתמך בחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים, האדריכל חנוך מדנס, לפיה "בפועל מצאתי 9 מכוניות חונות בחצר הבניין. אמנם בהיתר מופיעות 6 מקומות חניה, אך מניסיוני בהרבה בניינים בפועל חונים יותר מכוניות בשטחי הבניין מפאת צורך העיתים וזאת לרווחת הדיירים". הנתבעים לא הכחישו תרשים שערכה התובעת על גבי תשריט מפלס הקרקע בבית המשותף, המשקף השימוש בפועל בשטח הקרקע ובשטחי החניה הצמודים לדירות הבית המשותף, כדלקמן:

מפלס הקרקע - תשריט הבית המשותף:



מפלס הקרקע - שימוש בפועל:



52. כנתמך בתשתית הראייתית שהונחה לפניי, ניתן להחנות הרכבים בחניות בהתאם לתשריט הבית המשותף, למצער ביחס לשטח החניה הצמוד לדירה שבבעלות התובעת. דיירי הבית המשותף (המתגוררים בבית המשותף) אינם מחנים רכבם בהתאם לתשריט הבית המשותף, על מנת למקסם ניצול שטח הקרקע בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לטובת חניה של מספר מקסימלי של כלי רכב. זאת, כנתמך בחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים, לפיה "אין היגיון להמשיך ולהיצמד לתשריט ההיתר בנושא החניות מאחר והניצול המיטבי של השטחים השייכים לדיירי כל הבניין מתאים ל-9 חניות ואף יותר מבדיקתי, אשר חונות בפועל".

53. שימוש כאמור הנעשה בפועל בשטח הקרקע בבית המשותף המהווה רכוש משותף ובשטח החניה הצמוד לדירת התובעת חוסה תחת הלכות רישיון במקרקעין.

54. רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעלים של מקרקעין לאחר להחזיק או להשתמש בנכס, מבלי להקנות למקבל הרשות זכות במקרקעין. רשות כאמור יכולה להינתן במסגרת התקשרות חוזית בין בעל המקרקעין למקבל הרשות, "ואפשר שתינתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס" (פרופ' נ' זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב (תשנ"ה), 24).

55. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, הסכמה למתן רשות שימוש ייחודי במקרקעין אינה טעונה מסמך בכתב ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה, ככל שהוכחה בראיות מספיקות. הסכמה זו יכולה להיות אף הסכמה מכללא, הנלמדת מהתנהגות הצדדים בהעדר מחאה והתנגדות ולרבות שתיקה ארוכת שנים מצדם. ככל שרשות במקרקעין מעוגנת בהתחייבות חוזית, הרי שתוכנה של הרשות, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. כל רשות שאין בצדה כוונה ליצור התחייבות חוזית, לרבות רשות מכללא, רשאי בעל המקרקעין להביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי מקבל הרשות כי אין הוא מוכן עוד להמשיכה (ראו גם: ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3), 210 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 (1982); רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385 (2001)).

56. בתוך כך, נקבע בהלכה הפסוקה, כי הרשאה לשימוש ייחודי במקרקעין היא רשות הדירה, עת רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה. הטעם לכך הוא הגנה על הציפייה הלגיטימית של בעל המקרקעין בדבר זכותו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקניינית במקרקעין והסתמכותו על קיומה (ראו גם: רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דייין, פורסם ב"נבו" (29.4.2014); ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פורסם ב"נבו" (19.8.2015); ת"א (מחוזי ת"א) 27854-01-21 אביסדרים נ' כוזרי, פורסם ב"נבו" (30.5.2024)). בכלל זאת, רשות שימוש במקרקעין תהא בלתי הדירה, אך בנסיבות בהן הוכיח המחזיק במקרקעין כי הוא קיבל רשות מפורשת להשתמש במקרקעין, השקיע במקרקעין השקעה ניכרת בהסכמת הבעלים ואף נתן תמורה עבור ההסכמה לשימוש ייחודי במקרקעין (ראו גם: 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1) 321 (1986); עש"א (מחוזי ת"א) 13556-01-14 אזרק נ' בר ניר, פורסם ב"נבו" (18.6.2014)).

57. במיושם לענייננו, בהתאם לתשתית הראייתית שהונחה לפניי, השימוש הנעשה בפועל בשטח הקרקע בבית המשותף המהווה רכוש משותף, ובשטח החניה הצמוד לדירה (מחסן) שבבעלות התובעת, לצורכי חניה של כלי רכב, ממועד אכלוס הבית המשותף בשנות ה-60 של המאה הקודמת, הוא בגדר רשות מכללא. רשות חינום זו נלמדת מהעדר מחאה והתנגדות של הבעלים הקודמים של הדירה שבבעלות התובעת בבית המשותף, למעט פניותיה בכתב לנציגות הבית המשותף בעניין זה בשנת 2008 ובשנת 2019 (מוצג 7 לתיק המוצגים מטעם התובעת).

58. לא נטען על ידי הנתבעים, וממילא לא הוכח על ידם כי התובעת והבעלים הקודמים של הדירה בבית המשותף נתנו הסכמה מפורשת לשימוש ייחודי ולצמיתות בשטח החניה הצמוד לדירת התובעת בבית המשותף. עוד לא נטען על ידי הנתבעים, וממילא לא הוכח על ידם, כי הם השקיעו בשטח החניה השקעה ניכרת בהסכמת הבעלים, וממילא כי ניתנה על ידם תמורה עבור הסכמה לשימוש ייחודי בשטח החניה. בהלימה, הנני לקבוע כי השימוש בשטח החניה הצמוד לדירת התובעת הוא בגדר רשות מכללא, רשות הדירה, אשר התובעת רשאית להביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתה כלפי בעלי הדירות בבית המשותף ודיירי הבית המשותף כי אין היא מוכנה עוד להמשיכה. זאת, כנלמד, לכל המאוחר, במועד הגשת התביעה דנן.

59. בנוסף, הנני לדחות טענת הנתבעים בדבר שיהוי בגשת התביעה, בעטיו יש לדחותה. מקורו של מוסד השיהוי בדיני היושר, ומשמעו הקמת מחסום לבירור תובענה, העולה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כדי פגיעה בזכויות מהותיות של בעל דין. בהתאם, נקבע בהלכה הפסוקה כי התנאים לקבלת טענת שיהוי הם מחמירים ונסיבות החלתה נדירות (ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (2003)). לצורך טענת שיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה "זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה." בהתאם "סילוק תביעה בטענת שיהוי ייתכן, דרך כלל, מקום שחוסר תום לבו של התובע או מצג ממשי של ויתור או מחילה מצדו על זכותו הם שהניעו את הנתבע למעשה או למחדל אשר הביאו שינוי במצבו לרעה". אשר לשיקול הדעת המסור לבית המשפט, נקבע כי ככל שמדובר בתביעה של זכות בעלת משקל רב יותר, כדוגמת תביעה למימוש זכות קניין, כך יירתע בית המשפט מחסימתה בטענת שיהוי, אף אם התקיימו התנאים דלעיל (ראו גם: ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM, פורסם ב"נבו" (17.12.2018)).

60. במיושם לענייננו, לא הוכח כי התובעת זנחה זכות התביעה העומדת לה למימוש זכויות הקניין בדירה (מחסן) ובחניה הצמודה לה, לרבות לנוכח פניותיה בעניין זה בכתב, כמפורט לעיל, וכן לא הוכח כי הנתבעים שינו מצבם לרעה, משאף לשיטתם לא הסתמכו בעלי הדירות בבית המשותף על שטח החניה הצמוד לדירת התובעת בהשכירם דירותיהם בבית המשותף (תצהירי הנתבעים 10, 12, 13, 14 ו-23). מכל מקום, איני סבורה כי נסיבות המקרה דגן נמנות עם נסיבות נדירות, אשר אך בעטיין ייעתר בית המשפט לטענת שיהוי.

61. העולה מן המקובץ, משאין חולק כי מי מדיירי הבית המשותף, לרבות המחזיקים בדירות מטעם בעלי הדירות בבית המשותף, עושים שימוש בשטח החניה הצמודה לדירת התובעת, הנני ליתן צו מניעה האוסר על בעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם, לרבות דיירי הבית המשותף, להחנות רכבם בשטח החניה הצמוד לדירת התובעת, המסומן בתשריט הבית המשותף באות ג'.

62. בנוסף, משלא עלה בידי הנתבעים לסתור טענת התובעת לפיה החניית כלי הרכב בשטח הקרקע בבית המשותף כפי השימוש בפועל - שלא בהתאם לתשריט הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף - מכבידה ומונעת שימוש התובעת בשטח החניה הצמוד לדירתה, הנני להורות שימוש בשטח הקרקע לצורך חניה של כלי רכב בהתאם לתשריט הבית המשותף בלבד.

63. מבלי לגרוע מן האמור, רשאים הצדדים לפעול במשותף לעניין ניצול יתרת שטח הקרקע בבית המשותף, שאינה שטחי הצמדות של חניה, לטובת חניה של כלי רכב נוספים, ככל שהדבר מתאפשר ובהתאם להוראות כל דין.

סוף דבר

64. בהסכמת הצדדים, הנני להורות דחיית הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים. הנתבעים מצדם מוותרים על תשלום חלקה של התובעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לתקופה שעד למועד מתן פסק הדין.

65. ניתן צו מניעה האוסר על בעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם, לרבות דיירי הבית המשותף, להחנות רכבם בשטח החניה הצמוד לדירת התובעת, המסומן בתשריט הבית המשותף באות ג'.

66. השימוש בשטח הקרקע בבית המשותף לצורך חניה של כלי רכב יהיה בהתאם לתשריט הבית המשותף בלבד.

67. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת התביעה ביחס לסעד שנוטר להכרעה, בהינתן ניסיונות הצדדים לקדם סיום המחלוקות בהסכמה בגדרי בירור התביעה דנן, למצער הסכמה דיונית שבאה בין הצדדים ובכללה דחיית הסעד הכספי לתשלום דמי שימוש ראויים, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/401/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ב' אב תשפ"ד, 6 אוגוסט 2024, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו